



ديوان الطيران المدني و المطارات

OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

18x15=270x20

**AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
DES TERRAINS CONCEDES
A
LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
« TUNISAIR »**

N°

D8/07

Aéroport International de
Djerba Zarzis

AUTORISATION N°

**CONDITIONS PARTICULIERES PORTANT
SUR UNE OCCUPATION DOMANIALE
DE TERRAINS**

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

M.F 011864 D/A/M

R.C B1106721996

DEMEURANT A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TUNIS CARTHAGE BP 137 ET
147- 1080 TUNIS

REPRESENTE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

MONSIEUR

 **Mohamed CHERIF**

D'UNE PART

ET

LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »

M.F 002672W-AMOOO

R.C B 169701997

DEMEURANT AU : BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE 1987 – 2035 TUNIS CARTHAGE

REPRESENTE (E) PAR : SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

D'AUTRE PART

Désignée ci-après concessionnaire

Il a été convenu de ce qui suit

ARTICLE PREMIER : OBJET

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports autorise, dans les termes de l'article 2 de la loi 98-110 du 28 Décembre 1998, **LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »** à occuper sous le régime de l'occupation à titre temporaire, précaire et révocable du Domaine Public tel que défini par le Cahier des Clauses et des Conditions Générales ci-annexé ainsi que les Conditions Particulières ci-après, les terrains sis à l'Aéroport International de Djerba Zarzis décrit à l'article 2 ci dessous .

La présente autorisation a un caractère purement administratif et ne confère au Concessionnaire, quel qu'il soit, aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété commerciale, conformément à la législation en vigueur et notamment celle régissant l'OACA et le Domaine Public ainsi que le Cahier des Clauses et Conditions Générales ci-annexé et particulièrement son article 13.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE

La concession prévue à l'article 1er ci-dessus est constituée de terrains viabilisés détaillés dans l'annexe ci-jointe .

Le concessionnaire reconnaît avoir visité les lieux objet de la présente Autorisation et déclare les accepter dans leur état actuel, reconnaissant en cela qu'ils sont en parfait état.

Après la prise de possession des terrains, le concessionnaire n'est admis à réclamer aucune réduction de redevances, ni indemnités quelconques sous prétexte d'erreurs, omissions, défaut de désignation, vices cachés ou mauvais état du sol.

ARTICLE 3 : DUREE

La présente autorisation est accordée pour une période détaillée dans l'annexe ci-jointe.

A l'échéance contractuelle des occupations de terrains pour une période ferme, les deux parties négocieront une nouvelle convention pour l'occupation ultérieure des lieux. L'initiative et la diligence tendant au renouvellement de l'autorisation incombent au concessionnaire qui s'y oblige.

A l'expiration de la période contractuelle, les constructions édifiées sur le terrain aux frais du concessionnaire ainsi que toutes les installations incorporées aux bâtiments deviendront la propriété intégrale de l'OACA.

Dans le cas où la convention est résiliée avant terme sur demande du concessionnaire et après dénonciation avant un an au moins, les bâtiments et installations deviendront de même la propriété intégrale de l'OACA. Le concessionnaire ne peut prétendre dans ce cas à aucun dédommagement.

ARTICLE 4 : VIABILISATION

Les terrains concédés à **LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »** sont des terrains viabilisés.

L'OACA n'est tenu d'effectuer aucun Aménagement particulier dans le périmètre de l'emplacement attribué ni aucune viabilité spéciale pour sa desserte en dehors de celles dont profiteront les autres utilisateurs de l'Aéroport.

ARTICLE 5 : CONSERVATION, ENTRETIEN ET REPARATIONS DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Le concessionnaire aura la charge d'assurer la bonne conservation, l'entretien en état d'usage normal et de bon fonctionnement des bâtiments et des installations. Il est tenu en outre d'assurer toutes les réparations et les remises en état à la suite de toutes dégradations, détériorations causées aux bâtiments et installations édifiés de façon à ce qu'ils demeurent en bon état de fonctionnement à la fin de la période fixée à l'article 3.

En cas de retard ou de négligence dans l'exécution des obligations définies ci-dessus, il y sera pourvu d'office aux frais, risques et périls du concessionnaire après mise en demeure adressée par écrit et restée sans effet.

Par ailleurs, les biens immobiliers reconstitués ou remplacés (à la suite de la remise en état) deviendront comme ceux qu'ils auront remplacés la propriété de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.

ARTICLE 6 : REDEVANCES

La présente convention est accordée moyennant le paiement :

- 1°/ D'une redevance domaniale annuelle payable d'avance détaillée dans l'annexe ci-jointe .
- 2°/ De la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y afférente qui est facturée en sus
- 3°/ Ainsi que tous autres droits et taxes exigibles au titre de l'activité précisée à l'article 1^{er} ci-dessus par la législation et la réglementation en vigueur.

Les frais de prestations de service (Electricité, Téléphone, Eau etc...) sont à la charge de **LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »**. Ils seront calculés et facturés conformément aux dispositions du Décret relatif aux Redevances d'Aéroports et des tarifs des prestations de service en vigueur.

ARTICLE 7 : PAYEMENT DES REDEVANCES

Les sommes dues seront acquittées dans les délais fixés par cette autorisation et le Concessionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir de la non réception des factures correspondantes pour différer le paiement.

L'OACA appliquera pour tout retard de règlement des créances, qui sera constaté après l'écoulement du délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures par le concessionnaire, un intérêt conformément aux dispositions du décret des redevances d'Aéroport et de service de la Navigation Aérienne en vigueur ou tout autre texte le complétant ou le modifiant.

Toutes les créances de l'OACA, quelles qu'elles soient bénéficient pour leur recouvrement des privilèges reconnus au Trésor conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 70-30 du 3 Juillet 1970.

Le concessionnaire supportera le cas échéant en sus de la redevance ainsi fixée tous les taxes et impôts grevant actuellement ou pouvant grever par la suite les terrains objet de la présente autorisation, les bâtiments, installations et aménagements qu'il aura édifiés.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES ET DOMMAGES

LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR » assure elle-même le gardiennage et la surveillance de ses installations.

L'OACA ne sera en aucun cas responsable des accidents ou dommages de toute nature pouvant survenir au personnel employé par le concessionnaire ni de la disparition ou dégradation du matériel et des installations édifiées sur les terrains.

De même l'OACA ne sera pas responsable au cas où l'eau ou l'électricité viendrait à manquer par la faute de la société distributrice ou pour toute autre cause.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES

Le concessionnaire assure seul, à l'entière décharge de l'OACA, la responsabilité de tout accident ou dégât quelconque sur le site de l'Aéroport ou de ses dépendances qui résulterait directement ou indirectement de l'utilisation des espaces qui ont été mis à sa disposition et qui toucherait soit :

- Ses biens propres
- La personne ou les biens de ses préposés
- La personne ou les biens d'autrui

De même le concessionnaire renonce à tout recours qu'il pourrait exercer contre l'OACA et ses préposés ainsi que contre les autres exploitants excepté en cas d'acte malveillant ou de faute grave assimilée au dol.

ARTICLE 10 : ASSURANCES

Le concessionnaire est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance solvable et qui a le statut de résidente en Tunisie conformément à l'article 44 du code des assurances Tunisien en vigueur :

* Un contrat d'assurance responsabilité civile décennale conformément aux dispositions des lois 94-9 du 31/01/1994 .

* Au cas où le concessionnaire est en mesure d'entreprendre des travaux de construction, il s'oblige à souscrire un contrat d'assurance tous risques chantier pour toute la durée des travaux de construction .

Il est à noter que l'assureur doit expressément s'engager à ne procéder à aucune résiliation, suspension ou toute autre modification sans en aviser préalablement et au minimum 21 jours à l'avance les services de l'OACA.

Le concessionnaire est tenu de présenter aux services de l'OACA tout document officiel qui justifie la couverture de l'ensemble de son personnel y affecté contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce conformément à la législation tunisienne en vigueur.

Le concessionnaire s'oblige à :

- Aviser immédiatement l'OACA de tout dommage qu'il s'agisse du bâtiment ou des immeubles par destination propriété de l'OACA.
- Ne pas commettre d'acte malveillant ou faute grave intentionnelle.
- Ne pas faire usage ou tolérer l'entreposage de produits dangereux ou inflammables qui ne sont pas soumis à l'approbation préalable de l'OACA.

Toute aggravation des risques liés à la présente convention que le concessionnaire devrait considérer en bon père de famille, devra être déclarée à l'OACA afin qu'il puisse la prendre en considération et prendre à temps les mesures qui s'imposent.

ARTICLE 11 :

Le concessionnaire remettra une copie de chacune des polices d'assurances sus indiquées ainsi qu'une photocopie des justificatifs de paiement des primes y afférentes à l'OACA.

Si l'OACA l'estime nécessaire, le concessionnaire procédera, d'un commun accord à une augmentation des montants assurés pour couvrir suffisamment les risques encourus.

ARTICLE 12 : OBSERVATIONS DES LOIS ET REGLEMENTS

Le concessionnaire est tenu de se conformer :

a) Aux lois et règlements généraux applicables en Tunisie, en particulier, à ceux fixant les conditions d'exercice de son exploitation.

b) Aux lois et règlements relatifs au contrôle des frontières et à la circulation sur les Aéroports.

c) Aux règlements généraux et particuliers relatifs à l'exploitation de l'Aéroport, ainsi qu'à toute consigne générale ou particulière permanente ou temporaire qui serait mise en vigueur par les autorités compétentes.

Le concessionnaire ne pourra réclamer de l'OACA ou de l'Etat, une indemnité ou une réduction de redevance pour le motif que son activité subirait une entrave quelconque du fait des lois, règlements ou consignes visées au présent article.

ARTICLE 13 : INTERDICTIONS

Sauf autorisation expresse de l'OACA il est formellement interdit au concessionnaire sous peine de retrait de la présente autorisation, de louer, céder, échanger, apporter en société

ou prêter même momentanément pour quelque motif que ce soit tout ou partie des terrains faisant l'objet de la présente et tout ou partie des bâtiments installations réalisés sur ces terrains.

ARTICLE 14 : ENSEIGNE ET PUBLICITE

Toute enseigne envisagée sur l'emplacement autorisé devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit de l'OACA après avis des services techniques.

Le bénéficiaire ne pourra réaliser aucune publicité sur l'emplacement autorisé. Toutefois l'OACA se réserve la faculté d'accorder, préalablement à toute réalisation, l'autorisation d'une signalisation publicitaire qui donnera lieu à la perception d'une redevance.

ARTICLE 15: CONTROLES ET INSPECTIONS

L'OACA se réserve le droit d'effectuer des inspections en vue de veiller à l'exécution des conditions générales et particulières de l'autorisation qui a été accordée au concessionnaire.

ARTICLE 16 : CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Le Concessionnaire peut édifier ou faire édifier sur les espaces libres tous les bâtiments ou autres installations nécessaires à son exploitation après avoir obtenu les autorisations prévues par la réglementation en vigueur.

Les plans des bâtiments et des installations ainsi que les pièces écrites appropriées doivent être transmis à l'OACA pour approbation préalable.

L'OACA aura la faculté soit d'approuver les projets, soit de prescrire toutes les modifications qu'il estime nécessaires, notamment pour assurer la sécurité, la bonne conservation et la complète utilisation des ouvrages et dépendances du bâtiment principal.

Au cas où des travaux seraient exécutés, des installations ou équipements réalisés sans que les dispositions qui précèdent et les mesures particulières prescrites aient été observées, l'OACA pourra exiger de plein droit la remise des biens attribués dans leur état primitif ou la suppression des installations mises en place.

ARTICLE 17: CAS DE RESILIATION SUR DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE

La demande de résiliation doit être présentée par le concessionnaire au moins un an à l'avance par lettre recommandée adressée au Président Directeur Général de l'OACA.

Dans ce cas le concessionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement des dépenses qu'il aurait engagées pour édifier ou faire édifier pour son propre compte et à ses frais, des bâtiments ou installations faisant partie intégrante du bâtiment principal.

ARTICLE 18 : CAS DE RESILIATION SUR DEMANDE DE L'OACA

Dans le cas où des travaux sont décidés dans l'intérêt de l'exploitation de l'Aéroport pour tout motif d'ordre général, l'OACA se réserve expressément la faculté de les faire exécuter partout où besoin est .

Dans ces éventualités, le concessionnaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale ou partielle des terrains mis à sa disposition.

Toutefois, il peut obtenir le remboursement des dépenses justifiées qu'il avait engagées à l'occasion de la construction du bâtiment initial ou à l'occasion des nouvelles constructions sous réserve que les nouvelles réalisations aient été exécutées dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente autorisation.

Le remboursement sera accordé par l'OACA, déduction faite de l'amortissement .

ARTICLE 19: CAS DE REVOCATION

En cas de retrait de la présente autorisation d'occupation temporaire pour non paiement des redevances, les constructions réalisées deviendront propriété de l'OACA.

Il en sera de même en cas d'inobservation dûment constaté de l'une des clauses de la présente autorisation ou du règlement intérieur de l'Aéroport, comme dans le cas où il aura été dûment constaté que le concessionnaire pour des raisons autres que le cas de force majeure, ne satisferait pas aux besoins pour lesquels la présente autorisation lui a été accordée.

ARTICLE 20 : CARACTERE DES CLAUSES DE L'AUTORISATION

Les présentes conditions particulières s'appliquent, quant à cette autorisation d'occuper, en priorité par rapport au cahier des clauses et conditions générales ci-annexé qui en constitue partie intégrante. A cet effet, les présentes conditions particulières prévalent sur les dispositions contenues dans le cahier des clauses et conditions générales ci-annexé et ce dans la mesure où elles leur sont plus restrictives ou contraires.

ARTICLE 21 : ENREGISTREMENT

Tous les frais et notamment les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire. Faute par ce dernier d'exécuter cette obligation dans un délai raisonnable à compter de la date de signature de la présente autorisation, l'OACA procédera à l'enregistrement de l'autorisation et facturera les frais correspondants au concessionnaire.

ARTICLE 22 : ELECTION DE DOMICILE

Le concessionnaire fait élection de domicile au : **BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE 1987 - 2035 TUNIS CARTHAGE**

Toute correspondance relative à la présente autorisation sera adressée au domicile ci-dessus désigné , et le concessionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un

changement de domicile si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un avenant à la présente autorisation.

ARTICLE 23 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE :

Tous les différends auxquels la présente autorisation pourra donner lieu notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation seront réglés à l'amiable.

Tous recours judiciaires doivent être effectués devant les tribunaux compétents de Tunis.

ARTICLE 24 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente autorisation d'occupation temporaire annule et remplace toutes les autorisations antérieures conclues avec le concessionnaire.

PROPOSE LE : **23 AOUT 2005**
PAR LE DIRECTEUR DU SUIVI DES
CONCESSIONS ET DU FRET

MOHAMED NEJIB HOUSSEINI

LE DIRECTEUR CENTRAL DE L'EXPLOITATION

Le Directeur Central
de l'Exploitation
Laroussi SOUSSI

LU ET APPROUVE
LE CONCESSIONNAIRE

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

Mohamed CHERIF

Le Président Directeur Général
Signé:

NABIL CHETTAOUI

07. JUL 2007



مستند رقم 26
2007
11028874
0.770.2466
قبض ما قدره...
القضايا

**ANNEXE A L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DES TERRAINS OCCUPES PAR TUNISAIR A L'AEROPORT
INTERNATIONAL DE DJERBA ZARZIS**

Réf Contrat	Code	Nature local	Surface en m²	Date occupation	Date fin occupation	Observations	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
							TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR
CONTRAT N° 452 DU 07/01/1991 ET SES AVENANTS		terrain	1200	01/11/1986	23/07/1992	Renouvelable annuellement										
CONTRAT N° 639 DU 16/03/1993 ET SES AVENANTS		terrain cimenté	476	01/04/1992	01/01/1997	Renouvelable annuellement										
		terrain	2304	23/07/1992	31/12/1994											
CONTRAT N° 617 DU 09/09/1993 ET SES AVENANTS		terrain	3316,5	01/01/1993	01/01/1997	durée 20 ans										
	DJ 11019	terrain	3426	01/01/1997	01/01/1997		1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11020	terrain	4592	01/01/1997			1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11030	Terrain	456	01/01/1997		Renouvelable annuellement	1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11031	Terrain	874	01/01/1997			1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11029	Terrain	300	01/01/1997			1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11100	Terrain	598	01/01/1997			1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000
	DJ 11101	Terrain	290	01/01/1997			1,500	1,706	2,072	2,438	2,803	3,169	2,719	3,000	3,000	3,000

* Une majoration annuelle de 5% sera appliquée à partir du 01/01/2007 sur les tarifs de l'OACA en vigueur à cette date.

LU ET APPROUVE
LE CONCESSIONNAIRE

Le Président Directeur Général
Signé:

NABIL CHETTAOUI



LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

Mohamed CHERIF

17 JUIL 2007